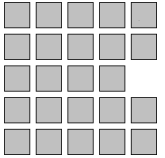


Bebauungsplan Nr. 181, 6. Deckblatt der Stadt Erlangen – Mozartstraße –

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 04.07.2025 bis einschließlich 25.07.2025

hier: Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis



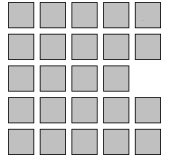
Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
1.	B 4		1	Zu dem o.g. Bebauungsplanverfahren für das geplante Neubauvorhaben auf dem Grundstück zwischen Mozart- und Theodor von Zahnstraße möchte ich erneut Stellungnahmen abgeben und Einspruch erheben gegen jede weitere Ausdehnung des geplanten Baukörpers, gegen Lüftungsschächte in zu begrünenden Arealen und jede weitere Überschreitung der Baugrenzen. Nachdem nun eiligst alle Bäume im genannten Bereich entfernt wurden, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es aus klimapolitischer sowie städteplanerischer Sicht in höchstem Maße rückwärtsgewandt ist, die in diesem Areal üblichen Baugrenzen zu überschreiten und Bauwerke bis an den Gehsteigrand zu planen. In der Theodor von Zahnstraße wurden 7 nach Baumschutzordnung zu schützende Bäume sowie 6 Bäume mittlerer Bedeutung gefällt, aber nur ein Ersatzbaum in diesem Bereich vorgesehen. Eine möglicherweise geplante Ersatzpflanzung an einem anderen Standort ist für Bewohner in der Theodor von Zahnstraße in keiner Weise hilfreich. Ich möchte daher den Vorschlag machen, den Gehsteig in der Theodor von Zahnstraße zu verbreitern und die Ersatzpflanzungen auf diesem vorzunehmen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die vorgenommenen Änderungen zum erneuten Entwurf des Bebauungsplans sind in der Begründung beschrieben und es wurde aufgezeigt, weshalb diese notwendig sind. Es wurde bereits zum Vorentwurf und zum Entwurf aufgezeigt, welche Bäume aufgrund des angestrebten Vorhabens nicht haltbar sein werden. Ebenso ist mit Hilfe einer Baumbilanz der zu kompensierende Bedarf an Neupflanzungen ermittelt und in der Planzeichnung festgesetzt worden.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Weiterhin sollte aus Rücksicht auf die Lebensqualität der bisherigen und zukünftigen Bewohner die Theodor von Zahnstraße einspurig und nur für Anwohner zu befahren sein. Parkplatzsuchende Hotel/boardingshouse Gäste sowie Besucher der Bewohner sollten durch entsprechende Park- und Durchfahrtsberechtigung von ihrem Vorhaben abgehalten werden.	Der Bebauungsplan setzt nicht fest, wie Straßenräume innerhalb festgesetzter Verkehrsflächen ausgestaltet und genutzt werden. Dies wird seitens der Stadt unabhängig vom Bebauungsplan auf Grundlage des Straßenverkehrsrechts bestimmt.
2.	B 5	26.07.2025	1	Immissionen Das Gutachten zur Schallleistungsmessung sollte in den Sommermonaten wiederholt werden. Das Trafo/Umspannwerk im Osten hat einen lautstarken auch nachts unvermindert betriebenen Ventilator, der etwa Mitte Mai bis Oktober läuft. (Luftfeuchte?) Die Fassadenflächen des alten SBK-Gebäudes spiegeln den Schall direkt auf den Neubau zurück. Leider sind wir auch selbst von dem Lärm betroffen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Umspannwerk ist in dem Lärmschutzgutachten berücksichtigt worden und in Vor-Ort-Terminen am 16. April sowie am 5. Mai 2024 konnten keine störenden Schallimmissionen für das festgesetzte Mischgebiet festgestellt werden. Das erstellte Schallschutzgutachten wird als ausreichend betrachtet und eine Anpassung ist nicht notwendig.
			2	Artenschutz Außerdem noch zum Thema Fauna: Entgegen der Behauptung es gäbe in 2 km Umkreis keine Eichhörnchen: Ich habe Bildmaterial von Hasen, Eichhörnchen, Grünspecht, Mönchsgrasmücke von schräg gegenüber! Fledermäuse sehen wir zahlreich jeden Abend und auch Marder.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In der durchgeführten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wurde das Plangebiet bzw. das darin befindliche Gebäude auf Vorkommen von streng geschützten Arten untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass durch den Abriss des Gebäudes keine Brut- und Ruheplätze oder Quartiere von Gebäudebrütern sowie Fledermäusen betroffen sind. Andere streng geschützte Tierarten kommen nicht vor und sind durch die geplanten Eingriffe nicht betroffen.

Bebauungsplan Nr. 181, 6. Deckblatt der Stadt Erlangen – Mozartstraße –

Erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 04.07.2025 bis einschließlich 25.07.2025

hier: Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis



Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
1	Stadt Schwabach	25.07.2025	1	Vielen Dank für die Beteiligung bei dem Planverfahren zum geänderten Entwurf des 6. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 181 – Mozartstraße. Die Stadt Schwabach sieht sich von der vorgelegten Planung nicht negativ beeinträchtigt und erhebt daher keine Einwände.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
2	Stadt Nürnberg	15.07.2025	1	Gegen die vorgelegte Planung werden von Seiten der Stadt Nürnberg keine Einwendungen erhoben.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
3	Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege	23.07.2025	1	Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung: Bodendenkmalpflegerische Belange: Derzeit sind im Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmäler bekannt. Mit der Auffindung bislang unentdeckter ortsfester und beweglicher Bodendenkmäler (Funde) ist jedoch jederzeit zu rechnen. Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG sowie den Bestimmungen des Art. 9 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023 unterliegen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis auf den Umgang mit zu Tage tretenden Bodendenkmälern wird in der Begründung klarstellend ergänzt. Die Bestimmungen des BayDSchG gelten unabhängig vom vorliegenden Bebauungsplan.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Art. 8 (1) BayDSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. Art. 8 (2) BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gem. o. g. Art. 8 BayDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem BLfD zu melden. Bewegliche Bodendenkmäler (Funde) sind unverzüglich dem BLfD zu übergeben (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG). Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege betreffen,	

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).	
4	Bayernwerk Netz GmbH	18.07.2025	1	Mit dem Schreiben vom 24.02.2025, ID 13932 haben wir von der Bayernwerk Netz GmbH eine weiterhin uneingeschränkt gültige Stellungnahme zum Verfahren abgegeben.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
5	Deutsche Telekom Technik GmbH	27.02.2025	1	Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben W113549049, PTI 13, BB1 vom 27.02.2025 Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. Bei Planungsänderungen bitten wir Sie uns erneut rechtzeitig zu beteiligen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
6	Planungsverband Region Nürnberg / Regionsbeauftragter für die Region Nürnberg (7)	24.07.2025	1	Es wurde festgestellt, dass zu o. g. Vorhaben der Stadt Erlangen bereits mit Schreiben vom 27.02.2025 aus regionalplanerischer Sicht Stellung genommen wurde. Diese Stellungnahme wird aufrechterhalten. Zu den sich aus der erneuten Auslegung ergebenden Änderungen sind keine weiteren Anmerkungen angezeigt.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Eine Behandlung im Planungsausschuss ist nicht erforderlich.	
7	Regierung von Mittelfranken	24.07.2025	1	Die Stadt Erlangen beabsichtigt die Änderung einer Teilfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 181 „Für das Gebiet zwischen Nürnberger Straße, Werner-von-Siemens-Straße, Hofmannstraße, Hartmannstraße und Schenkstraße“ aus dem Jahr 1969. Die Gesamtgröße des Änderungsbereichs beträgt ca. 0,63 ha. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan setzt diese Fläche bereits als Mischgebiet fest. Dieser enthält Dichte und Höhenvorgaben, mit denen die angestrebte Mischnutzung aus Wohnen und nicht störendem Gewerbe sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes als Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs nicht realisiert werden kann. Im Geltungsbereich befindet sich bislang ein nicht mehr genutztes Bürogebäude und Parkplätze bzw. eine Tiefgarage. Im Zuge der Realisierung der Bebauungsplanänderung sollen ca. 150 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau entstehen, davon ein Großteil Wohnungen für Studierende. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Erlangen sind die Flächen des Geltungsbereiches bereits als gemischte Bauflächen dargestellt. Eine Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt nicht. Das o.g. Vorhaben war bereits Gegenstand einer landesplanerischen Beurteilung im Verfahren nach §4 Abs.1 BauGB, siehe unser Schreiben (AZ RMF-SG24-8314.01-5-32-2) vom 07.03.2025. Einwendungen aus landesplanerischer Sicht wurden nicht erhoben. Diese landesplanerische Beurteilung wird aufrechterhalten, da die vorliegenden Änderungen	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				der textlichen und zeichnerischen Festsetzungen die Grundzüge der Planung nicht berühren und landesplanerisch ohne Relevanz sind.	
8	Wasserwirtschaftsamt Nürnberg	18.07.2025	1	Zum Vorhaben haben wir bereits mit E-Mail vom 27.02.2025 Stellung genommen (vgl. angefügte E-Mail). Unsere Stellungnahme haben wir allerdings in den nun veröffentlichten „Vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen Teil 1 bzw. 2“ nicht finden können. Unsere damalige Stellungnahme behält nach wie vor vollumfängliche Gültigkeit. Aufgrund der nun vorgenommenen, auf der Homepage der Stadt Erlangen unter https://erlangen.de/aktuelles/181-6d aufgeführten, geänderten oder ergänzten Punkten ergeben sich keine wesentlichen neuen Gesichtspunkte aus wasserwirtschaftlicher Sicht (Hinweis am Rande: die hier dargestellte, übersichtliche Darstellung der nun vorgenommenen Änderungen gegenüber der letzten Version d. B-Plans wird von hiesiger Seite – nicht zuletzt aus verwaltungsökonomischen Gründen - als sehr hilfreich empfunden). Insofern haben wir unserer damaligen Stellungnahme aktuell nichts hinzuzufügen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
9	Vodafone GmbH	25.07.2025	1	Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Anlage 3b - BV 611/238/2025

Nr.	Name	Eingang	Nr.	Stellungnahme	Ergebnis der Prüfung
				Eine Ausbauentcheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung.	